

1509313-86.2022.8.26.0050

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR CAMILO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

IGOR CAMILO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509313-86.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509313-86.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR CAMILO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Vistos.

IGOR CAMILO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de março de 2022, por volta das 11h45min, na Rua Apuana, número 01, Tremembé, nesta cidade e capital, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização em desacordo com a lei, droga, consistente em 29 porções

de maconha; 16 porções de cocaína- peso líquido 52,6g- e 11 porções de cocaína- peso líquido 4,2g-.

Denúncia foi recebida em fls. 64/65. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação, às fls. 78/79.

Auto de constatação a (fls. 15/18).

Na audiência de instrução debates e julgamento colhido a prova oral, as partes se manifestaram em debates, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo.

Relatei, passo a DECIDIR.

A presente ação penal é PROCEDENTE.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitiva, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, notadamente pela confissão, na fase do interrogatório.

Em audiência, foi colhida a seguinte prova oral:

Os policiais civis Leandro Nunes do Nascimento e Phylipe Marion Mafra disseram em juízo "estavam fazendo investigação - campana- no local por ser conhecido como ponto de tráfico de droga, oportunidade em que viram o réu vendendo drogas. Seguem discorrendo que o réu, ao avistar os policiais, tentou fugir e acabou caindo. Em seguida, prenderam o réu em flagrante e que o mesmo confessou o crime.

O réu em juízo confessou os fatos.

Assim, a condenação é medida de rigor.

O acusado é primário. Seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda fase presentes as atenuantes da confissão espontânea a de menoridade-menor, mas em respeito a súmula 231 do STJ mantenho a pena provisória no mínimo legal.

Na terceira fase reconheço a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11.343/06, e com isso reduzo a pena do réu em 1/2, considerando os antecedentes, e que o mesmo não se dedica a atividade criminosa- pois em juízo afirmou que era seu primeiro dia de trabalho no crime- razão pela qual fixo a pena definitiva em 2 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime aberto.

O acusado poderá apelar em liberdade, eis que cessaram os requisitos da prisão preventiva, notadamente a quantidade da pena aplicada e o regime de cumprimento da reprimenda corporal indicam que não é proporcional o acusado em sede cautelar sofrer uma punição mais severa do que a pena em definitivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar IGOR CAMILO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 250 dias multa, que fixo no mínimo legal, a ser cumprida em regime aberto pela infração ao artigo 33 da lei 11.343/06. Não substituo a pena corporal aplicada, tendo em vista a ausência de requisitos legais. Faculto-lhe o apelo em liberdade. Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contra-prova. Transitada em julgado esta decisão, lancem-se o nome do réu nos livros dos culpados. Custas ex lege. Expeça-se o respectivo alvará de soltura clausulado, fazendo as comunicações de praxe. P.R.I.C.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA